

1501026-63.2019.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CAROLINA DIONÍSIO

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... a uma residência conhecida pelo tráfico, se deparou com um carro parado; deu a volta no quarteirão e passou pelo local novamente, momento em que visualizou um homem saindo da casa e indo até o carro; foi realizada a abordagem, encontrando com ele, em sua cueca, uma porção grande de maconha; Giovani alegou que havia comprado a droga naquela residência para uso próprio; foi conduzido à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501026-63.2019.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-63.2019.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3076419/2019 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 6387199 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI RAMAO ESTECHE BRUNO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA DIONÍSIO

Vistos.

Giovani Ramao Esteche Bruno, já qualificado nos autos, está sendo processado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 19 de julho de 2019, por volta das 12h15min, na Rua Otávio Dias Araújo, 890, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 porção de maconha pesando 19,36 gramas, sem autorização legal (fls. 38/39).

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 01/03), do auto de exibição e apreensão (fls. 04/05) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 44/49).

A autoria, por sua vez, recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas existentes nos autos.

A testemunha João Marcello Cocito Correa, policial militar, disse que estava em patrulhamento e que ao passar pelo local dos fatos, defronte a uma residência

conhecida pelo tráfico, se deparou com um carro parado; deu a volta no quarteirão e passou pelo local novamente, momento em que visualizou um homem saindo da casa e indo até o carro; foi realizada a abordagem, encontrando com ele, em sua cueca, uma porção grande de maconha; Giovani alegou que havia comprado a droga naquela residência para uso próprio; foi conduzido à Delegacia, lavrando-se ocorrência de porte de entorpecentes.

A testemunha Manoel Rodrigues de Oliveira Neto, policial militar, relatou que efetuava patrulhamento pelo bairro Cidade Nova, quando em determinada residência já conhecida por realizar venda de entorpecentes, visualizou um veículo parado e, após fazer a volta no quarteirão, encontraram Giovani saindo da residência; foi feita a abordagem e foi localizado o entorpecente em sua cueca; o réu informou que havia acabado de efetuar a compra da droga; disse ainda que ficou claro na ocasião que Giovani era usuário de drogas.

O acusado, em seu interrogatório em juízo, confessou os fatos. Disse que é usuário de maconha desde os 15 anos de idade e que se tratava de drogas para seu consumo pessoal.

De fato, a prova oral produzida nos autos deixou incontestes a apreensão de maconha de propriedade do acusado.

Os policiais militares ouvidos em juízo prestaram depoimentos coerentes e coesos, afirmando que o acusado alegou que transportava as drogas que havia acabado de adquirir para consumo pessoal.

A confissão do acusado desde a fase policial (fl. 11) encontra-se em harmonia com o contexto probatório, não havendo nenhum outro indicativo sobre diversa destinação dos entorpecentes.

Observa-se, por fim, que o fato descrito na denúncia é crime, não tendo havido abolição criminis. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma sistemática, nesses termos: A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não perdeu seu caráter criminoso (AI 741.072 AgR/RJ, 1ª T, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/2/2011).

Também não há que se falar em insignificância, até porque, caso se tratasse de quantia maior ou de grande porte, poder-se-ia até mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena.

Tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, atento principalmente à natureza das substâncias encontradas em poder do acusado e a quantidade, assim como à confissão extrajudicial, primariedade (não há certidões que comprovem condenações definitivas) e condição pessoal, entendo suficiente a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno GIOVANI RAMAO ESTECHE BRUNO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, na forma do inciso I, do mesmo artigo.

Arbitro os honorários do patrono do acusado nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se todo o necessário para cumprimento da pena, fazendo-se as comunicações ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398).

Autorizo a destruição da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (artigo 72, da Lei 11.343/06). Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Há isenção de custas, na forma da lei.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Pederneiras, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA